

Oberbürgermeisterin, Rechnungsprüfungsamt und Fachamt

Entscheidungsvorlage zum Auftragnehmerwechsel auf NordSys
Betriebserwerber GmbH

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Entscheidungsvorlage zum Auftragnehmerwechsel auf
NordSys Betriebserwerber GmbH

Entscheidung

Die Stadt beabsichtigt, dem Eintritt der NordSys Betriebserwerber GmbH in den bestehenden Vertrag nach Abschluss des anhängigen Nachprüfungsverfahrens zuzustimmen. Bis zur Entscheidung der Vergabekammer oder einer anderweitigen Verfahrensbeendigung wird die Eintrittsvereinbarung nicht unterzeichnet und der Auftragnehmerwechsel nicht vollzogen.

Die spätere Zustimmung setzt zusätzlich den Eingang der endgültigen Versicherungsbestätigung und die im Vier-Augen-Prinzip protokollierte Neuausstellung sämtlicher privilegierter Zugänge voraus. Der Nachweis des Informationssicherheitsmanagements wurde am 12.11.2026 durch Auditbericht IS-441/26 als dem ursprünglichen Mindestniveau gleichwertig bestätigt.

Tatbestandsprüfung nach § 132 GWB

Voraussetzung	Feststellung	Aktenbeleg
Unternehmensumstrukturierung	Erwerb des Betriebsteils aus der Insolvenzmasse	Unternehmenskaufvertrag, Anlagen 1 bis 6
funktionales Einrücken	Personal, Systeme, Rechte, Betriebsmittel und Pflichten gehen auf die Erwerberin über	Übertragsverzeichnis vom 04.11.2026
ursprüngliche Eignung	Anforderungen nach Abschluss der Nachprüfung erfüllt	Eignungsmatrix, Audit, Versicherung, Registerauskunft
keine weitere wesentliche Änderung	Preis, Umfang, Laufzeit, Haftung und Risikoverteilung unverändert	dreiseitige Eintrittsvereinbarung
keine Umgehung	Erwerb betrifft operativen Betriebsteil, nicht nur den öffentlichen Auftrag	Insolvenzunterlagen und Kaufpreisallokation

Nach gegenwärtigem Prüfstand sind die Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB erfüllt. Die abschließende Vollzugsfreigabe bleibt der Entscheidung nach Abschluss des Nachprüfungsverfahrens vorbehalten. Die beabsichtigte Zustimmung stützt sich nicht auf § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 GWB.

Bekanntmachung

§ 132 Abs. 5 GWB schreibt eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union für Änderungen nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 vor. Der hier allein auf Nr. 4 Buchstabe b gestützte Auftragnehmerwechsel löst diese Pflicht nicht aus. Eine Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB wird daher nicht veranlasst.

Die Stadt prüft gesondert, ob eine freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung nach § 135 Abs. 3 GWB zur Begrenzung eines verbleibenden Unwirksamkeitsrisikos zweckmäßig und inhaltlich tragfähig ist. Eine solche Veröffentlichung ersetzt weder die Tatbestandsprüfung noch die dort geregelte Wartefrist.

Vertragsvollzug

1. Die Eintrittsvereinbarung darf erst nach Abschluss des Nachprüfungsverfahrens und Erfüllung der beiden aufschiebenden Bedingungen gegengezeichnet werden.
2. Altverbindlichkeiten der Insolvenzschuldnerin werden nicht übernommen.
3. Jede spätere Preis-, Umfangs- oder Laufzeitänderung erhält eine eigenständige Prüfung nach § 132 GWB.
4. Das Rechnungsprüfungsamt erhält die ungeschwätzte Entscheidung samt Belegmatrix.
5. Das Fachamt kontrolliert die Service Levels in den ersten acht Wochen wöchentlich und dokumentiert Abweichungen.

Freigaben

Funktion	Entscheidung	Datum
Fachamt	fachlich zur späteren Freigabe empfohlen	18.11.2026
Zentrale Vergabestelle	Tatbestand bejaht, Vollzug zurückgestellt	18.11.2026
Rechtsamt	keine Einwände nach Verfahrensabschluss und Bedingungseintritt	18.11.2026
Haushaltsstelle	Mittel unverändert verfügbar	18.11.2026